

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்
குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரவரம்பு
குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 466/2017

ஜான் அந்தோணிசாமி (எ) ஜான்

... மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

-எதிர்-

மாநில அரசின் சார்பாக
காவல் ஆய்வாளர்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

தீர்ப்புரை

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர். ஷா:

1. இங்குள்ள மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் அசல் எதிரியால் முன்கொணரப்பட்ட மேற்கண்ட மேல்முறையீட்டினைத் தள்ளுபடி செய்து, இ.த.ச., பிரிவு 302 உ/இ. பிரிவு 201-இன் கீழ் தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட குற்றத்திற்கான தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனைத் தீர்ப்பினை உயர் நீதிமன்றம் உறுதிசெய்தது. குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 171/2015-இல் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட 22.7.2016-ஆம் தேதியிடப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான இறுதித் தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவுடன் மனக்குறையுற்று அதிருப்தியடைந்ததால் 1-ஆம் அசல் எதிரி தற்போதைய மேல்முறையீட்டினை முன்கொணர்ந்துள்ளார்.

2. அரகத்தரப்பின் வழக்கானது எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரையின் இரண்டாம் பத்தியில் உயர் நீதிமன்றத்தால் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அரகத்தரப்பு வழக்கின்படி, அ.சா.1-க்கு சொந்தமான வாகனத்தை (டேக்சி) ஓட்டுவதற்காக அவரால் இறந்துபோனவர் ஓட்டுநராகப் பணியமர்த்தப்பட்டார். தன்னுடைய மனைவிக்கு

தெரிவித்தப் பின்னர் இறந்துபோனவர் 26.6.2006 அன்று காலை 6.30 மணியளவில் தனது வீட்டைவிட்டுச் சென்றார். அதன்பின்னர் அவர் வீடு திரும்பவில்லை.

2.1. கொஞ்சகாலத்திற்கு எ.1-ங்கூட டேக்சி ஓட்டிக்கொண்டிருந்தார் என்றவகையில் இறந்துபோனவரை அவருக்குத் தெரிந்திருந்தது. குற்றவாளிகள் அனைவரும் இறந்துபோனவரால் ஓட்டப்பட்டச் சீருந்தை வாடகைக்கு எடுத்து தூரத்தில் உள்ள தனிமையான இடத்திற்கு அவரைக் கூட்டிச்சென்ற பின்னர், அவரைக் கொன்றபின் இறந்துபோனவருக்குச் சொந்தமான சீருந்து மற்றும் பிற சொந்த உடைமைகளை திருடிச்செல்வதற்கு 23.5.2006 அன்று சதித்திட்டம் தீட்டினர். அரசுத்தரப்பு வழக்கின்படி மேற்சொன்ன சதித் திட்டத்தின் மேற்கோளாக, 26.5.2006 அன்று எ.2 முதல் எ.5 வரையிலானவர்கள் பொள்ளாச்சி தேர்முட்டி பேருந்து நிறுத்தத்தில் எ.1-ஐ சந்தித்தனர். பின்னர் எ-1-ஆனவர் இறந்துபோனவரிடம்பேசி, இறந்துபோனவரால் ஓட்டப்பட்ட டேக்சியில் உடுமலைப்பேட்டை செல்வதற்காக அவரை ஓட்டுநராக நியமித்தார். அதன்படி, தேர்முட்டி பேருந்து நிலையத்திற்கு இறந்துபோனவர் டேக்சியில் வந்தடைந்தார். பின்னர், அனைத்து ஐந்து எதிரிகளும் டேக்சியில் ஏறினர். டேக்சி உடுமலை நோக்கி புறப்பட்டது. அம்மாபட்டி எனும் கிராமத்தை நெருங்கும்போது ஒரு தனிமையான இடத்தில், சிறிதுநேரம் சீருந்தை நிறுத்தும்படி எதிரி இறந்துபோனவரிடம் கேட்டார். இறந்துபோனவர் சீருந்தை நிறுத்தினார். சீருந்து அசையாநிலைக்கு வந்தவுடன், திடீரென்று எ.2 இறந்துபோனவரின் கழுத்தை நெறித்தார். எ.3 மற்றும் எ.4 இறந்துபோனவரின் கைகளைக் கட்டினர் மற்றும் இறந்துபோனவரின் கால்களை எ.5-ஆனவர் கயிறுகளால் கட்டினார். அதன்பின், சீருந்தின் முன் மற்றும் பின் இருக்கைகளுக்கு இடையே இறந்துபோனவரை அவர்கள் வைத்தனர். எ.3 முதல் எ.5 வரையிலானவர்கள்

சீருந்தின் பின்இருக்கையில் அமர்ந்துகொண்டு இறந்துபோனவர் அழவில்லை என்பதை உறுதிசெய்தனர். சீருந்து எ.1-ஆல் ஓட்டப்பட்டது. மரணமுற்றவர் இறந்துவிட்டார். அனைத்து ஐந்து எதிரிகளும் இறந்துபோனவரின் சடலத்தை குழியில்போட்டு அதனை எரித்தனர். அதன்பின்னர், அனைத்து ஐந்து எதிரிகளும் சீருந்துடன் சம்பவ இடத்திலிருந்து ஓடிவிட்டனர்.

2.2. அ.சா.1 26.6.2006 அன்று இறந்துபோனவரை தொலைப்பேசியின் மூலம் தொடர்புகொள்வதற்கு முயற்சித்தார், ஆனால், அவரது தொலைப்பேசி அனைத்துவைக்கப்பட்டிருந்ததால் அ.சா.1 இறந்துபோனவரின் வீட்டிற்குச் சென்று அ.சா.3-ஐ சந்தித்தார். மேலும் 26.6.2006-க்கு பின்னர் காலை 6.30 மணியிலிருந்து இறந்துபோனவரைப் பார்க்கவில்லை என்று அ.சா.3 அவரிடம் தெரிவித்தார். தேடுதலுக்குப் பின்னர் இறந்துபோனவர் கண்டறியப்படவில்லை என்பதால், 30.6.2006 அன்று காவல்துறையினரிடம் அ.சா.1 புகார் அளித்தார். அ.சா.11, அப்போதிருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர், இ.த.ச., பிரிவு 406-இன் கீழ் குற்ற எண் 363/2006-இல் ஒரு வழக்கினைப் பதிவு செய்தார். அதன்பின்னர், அதிகாரவரம்புடைய நீதிமன்றத்திடம் மு.த.அ. ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதன்பின்பு, அ.சா.11 புலன்விசாரணையைத் தொடங்கினார். சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களை அவர் பதிவு செய்தார். எனினும், அதன்பின்னர் அ.சா.11, 4.2.2007 அன்று கண்டுபிடிக்கப்படாத வழக்கு என்று முடித்தனர். கற்றறிந்த குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் முடிவு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார், எனினும், அ.சா.22-க்கு எ.1-ஆல் எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்படும் கடிதமானது 29.12.2007 அன்று அவரால் பெறப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் அவர் மற்ற எதிரிகளுடன் பிரச்சினையிலுள்ள டேக்கியை ஒப்பந்தம் செய்து, ஓட்டுநரை (இறந்துபோனவர்) கூட்டிச்சென்று, அவரைக்கொன்று சடலத்தை எரித்து டேக்கியை

எடுத்துச்சென்றனர் என்று எ.1 ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேற்கண்ட கடிதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின்படி சீருந்தின் சில பாகங்கள் எ.2 முதல் எ.5 வரையிலானவர்களால் எடுத்துச்செல்லப்பட்டது. மேற்கண்ட கடிதத்துடன் 30.12.2007 அன்று அ.சா.22 காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று அ.சா.30-யிடம் இந்தக் கடிதத்தை ஒப்படைத்தார். அதன் அடிப்படையில் புலன்விசாரணை தொடங்கியது. எ.1-இன் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், சீருந்து மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இடமும் மற்றும் சடலத்தைப் புதைக்கப்பட்டிருந்த இடமும் கண்டறியப்பட்டது. எனவே சடலம், எ.1-இன் குறிப்பீடுபடி கண்டறியப்பட்டது. அ.சா.30-ஆனவர் இ.த.ச., பிரிவுகள் 302 மற்றும் 396-இன் கீழான வழக்குகளை ஒன்றாக மாற்றினார். அ.சா.30, எ.1-ஐ கைதுசெய்தார். புலன்விசாரணையின்போது, எ.1-இன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வாக்குமூலத்தின்பேரில், இயந்திரமற்ற சீருந்தையும் எ.1-ஆல் அடையாளம் காணப்பட்டதுபோன்று அ.சா.16-யிடமிருந்து துணைக்கருவியையும் அ.சா.30 மீட்டெடுத்தார். எ.1-இன் தெரிவிக்கப்பட்ட வாக்குமூலத்தின்பேரில், சீருந்தின் இயந்திரமும், துணைப்பொறியுங்கூட மீட்டெடுக்கப்பட்டது. இதற்குமுன்பு கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டதுபோன்று, எ.1-ஆல் அடையாளங்காட்டப்பட்ட இடத்திலிருந்து புதைத்த சடலத்தை தோண்டியெடுத்தனர். இறந்துபோனவரின் சடலக்கூராய்வு நடத்தப்பட்டது. பல காயங்கள் காணப்பட்டன. புலனாய்வு முடிவடைந்ததன்பேரில், அனைத்து எதிரிகளுக்கும் எதிராக அ.சா.30 குற்ற அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். இவ்வழக்கு அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு மேல்விசாரணைக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. குற்றவாளி குற்றத்தை மறுத்துரைத்ததால், அவர்கள் அனைவரும் இ.த.ச.-இன் பிரிவு 302-இன் கீழான குற்றத்திற்காகவும், இதர குற்றத்திற்காகவும் விசாரிக்கப்பட்டனர்.

2.3. அரசுத்தரப்பினர் பெருமளவிலான சாட்சிகளை விசாரித்தனர். எ.1-ஆல் கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்படுத்துதல் வாக்குமூலத்தின்பேரில் இறந்துபோனவரால் ஓட்டப்பட்ட சீருந்தை யாரிடமிருந்து காவல் துறையினர் கைப்பற்றினார்களோ அந்த அ.சா.16-ஐ முக்கியமான சாட்சியாக கூறலாம். அரசுத்தரப்பு சாட்சியங்கள் முடிவுற்ற பின்னர், கு.ந.ச., பிரிவு 313-இன் கீழ் எதிரியின் கூடுதலான வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது. அவர்களுக்கு எதிரான சாட்டுரைகளை எதிரி மறுத்துரைத்தார். எதிரி அவர்களுடைய எதிர் வழக்குரையில் எ.த.சா.1-ஐ விசாரித்தனர். சாட்சியங்களை மதிப்பீடு செய்ததன்பேரில் கற்றறிந்த விசாரணை நீதிமன்றம் இங்குள்ள மேல்முறையீட்டாளர்-எ.1-க்கு தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்கியது. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட குற்றத் தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனைத் தீர்ப்புக்கான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவை உயர் நீதிமன்றத்தினால் கேள்விக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு மூலம் உறுதிசெய்யப்பட்டது. இதன்காரணமாகவே, மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் அசல் எதிரியின் அறிவுறுத்தல்படி தற்போதைய மேல்முறையீடாகும்.

3. மேல்முறையீட்டாளர்-குற்றவாளியின் சார்பாக கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திருமதி/செல்வி. என்.எஸ். நாப்பினை முன்னிலையானார் மற்றும் மாநில அரசின் சார்பாக கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் முனைவர் திரு. எஸ். ஜோசப் அரிஸ்டாட்டில் முன்னிலையானார்.

4. தற்போதைய வழக்கில் அரசுத்தரப்பு வழக்கானது, சூழ்நிலை சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமேயானது என்று எதிரியின் சார்பாக ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் முனைப்புடன் வாதிட்டார். ஒரு குற்றவாளியைத் தண்டிப்பதற்கு முன்னர் சங்கிலியில் உள்ள ஒவ்வொரு தொடர்பும் நிறுவப்படவேண்டும் என்றும், அந்தவகையில் குற்றவாளியின் குற்றத்தை எதிர்த்து வெல்லமுடியாத

முடிவிற்கு அது வழிவகுக்கவேண்டும் என்பது நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்ட சட்டமாகும் என்றும் வாதிடப்பட்டது.

4.1. தற்போதைய வழக்கில் இறந்துபோனவருடைய மரணமானது, மனிதக்கொலை என்பதை அரசுத்தரப்பில் நிரூபிக்கவில்லை என்றும், அவ்வண்ணமே சடலக்கூராய்வு செய்த மருத்துவரால் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து எந்தவொரு உறுதியான கருத்துரையையும் வழங்கமுடியவில்லை என்றும் வாதிடப்பட்டது.

4.2. தற்போதைய வழக்கில், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றமும், உயர் நீதிமன்றமும் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்/நீதிமுறை சாரா வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் எதிரிக்கு தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்கியது என்று பணிந்துரைக்கப்பட்டது. நிலைநிறுத்தப்பட்ட சட்டக் கருத்துரையின்படி நீதிமுறை சாரா வாக்குமூலம் ஒரு பலவீனமான சாட்சியமாகும் என்று வாதுரைக்கப்பட்டது. எதிரியின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திற்கு மேற்கோளான மீளப்பெறுகையானது திருடப்பட்ட பொருட்களின் கையுடைமைக்கு அப்பாற்பட்டு எதையும் நிலைநாட்டவில்லை என்றும், கொலை செய்ததாக எதிரியைத் தொடர்புபடுத்தவில்லை என்றும் வாதிடப்பட்டது.

4.3. எதிரியின் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் வாதிட்டது யாதெனில், தற்போதைய வழக்கில், எ.1-ஆல் காண்பிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து சடலத்தை மீட்டெடுத்ததும், எ.1-ஆல் அடையாளங்காணப்பட்ட இடத்திலிருந்து துணைப்பொறி மற்றும் இயந்திரமில்லாமல் சீருந்தை மீட்டெடுத்ததும் அதன்பின்னர், அ.சா.16-யிடமிருந்து சீருந்தின் துணைப்பொறியை மீளப்பெற்றதும் நம்பமுடியாததாகும். ஏனெனில் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்/தெரிவிக்கப்பட்ட வாக்குமூலத்தின்

அடிப்படையில் அது இருந்தது. எனவே, உயர் நீதிமன்றத்தினால் விவரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அரசுத்தரப்பு வழக்கினை ஆதரிக்கவில்லை என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

4.4. எ.1-ஆல் அடையாளங்காணப்பட்ட இடத்திலிருந்து சடலத்தை மீட்டெடுத்ததைப் பொறுத்தமட்டில், 31.12.2007 அன்று கைதுக்குப் பின்னர், காவல்துறையினர் முன்பு எ.2 அளித்த தன்னிச்சையான ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் புதைக்கப்பட்ட இடத்தை அவர் தெரியப்படுத்தினார் என்று மேற்கொண்டு வாதிடப்பட்டது. புதைக்கப்பட்ட இடமானது எ.2-ஆல் தெரிவிக்கப்பட்டது என்று பணிந்துரைக்கப்பட்டது. எனவே, சடலம் புதைக்கப்பட்டிருந்த இடமானது காவல் துறையினருக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தது.

4.5. அ.சா.22-ஆனவர் 29.12.2007 அன்று நீதிமுறை சாரா ஒப்புதல் வாக்குமூலம் பெற்றதையடுத்து, அவர், 30.12.2007 அன்று காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்த அந்தக் கடிதத்தில் சடலம் புதைக்கப்பட்ட இடம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்று மேலும் வாதிடப்பட்டது. 29.12.2007 அன்றே புதைக்கப்பட்ட இடமானது தெரியப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. காவல்துறையினர் அ.சா.22-னுடைய தூண்டுதலின்பேரில் 30.12.2007 அன்று எ.1-ஐ கைதுசெய்தனர் என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் அ.சா.22-க்கு முகவரியிடப்பட்டு 29.12.2007 அன்று பெறப்பட்டதாகச் சொல்லப்படும் நீதிமுறைசாரா ஒப்புதல் வாக்குமூல கடிதத்தை நம்பவேமுடியாது என்கிற அளவில் அதனை கீழமை நீதிமன்றங்கள் நம்பவில்லை. மேற்கண்ட கடிதமானது உயர் நீதிமன்றத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது என்று சமர்ப்பிக்கப் பட்டது. எனவே, ஒட்டுமொத்த புலன்விசாரணையும் சந்தேகத்திற்குரியதென்று கூறலாம். எனவே, அதனை சார்வுற இயலாது என்றும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

4.6. எ.1-இன் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திலிருந்து புதைக்கப்பட்ட இடமானது கண்டறியப்படவில்லை, மாறாக நீதிமுறைசாரா ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மற்றும் எ.2-இன் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திலிருந்து ஏற்கெனவே கண்டறியப்பட்டது என்று முனைப்புடன் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. எனவே, மேல்முறையீட்டாளர்-எதிரிக்கு எ.1-ஆல் செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படும் வெளியீட்டின்பேரில் சடலம் மீட்டெடுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கமுடியாது என்றும் வாதிடப்பட்டது.

4.7. இந்தச் சூழ்நிலையில் எ.1-ஆல் அடையாளங்காணப்பட்ட இடத்திலிருந்து மீளப்பெற்ற துணைப்பொறி மற்றும் இயந்திரமில்லாமல் மீட்டெடுக்கப்பட்ட சீருந்தைப் பொறுத்தமட்டில், மேற்சொன்னவற்றிற்கு உயர் நீதிமன்றமானது அ.சா.16-இன் சாட்சியத்தை சார்வுற்றது என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டது. எனினும், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் அ.சா.16-இன் சாட்சியத்தை நிராகரித்து சா.பொ.1, சா.பொ.2 மற்றும் சா.பொ.3 அதாவது முறையே சீருந்து, இயந்திரம் மற்றும் துணைப்பொறி மீளப்பெற்றத்தை சந்தேகித்தது என்று வாதிடப்பட்டது. அ.சா.16-இன் சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்கையில் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட சாட்சியத்தை ஆழ்ந்து ஆராயவோ மற்றும்/அல்லது விவாதிக்கவோ உயர் நீதிமன்றம் தவறிவிட்டது.

4.8. இந்தச் சூழ்நிலையில் அ.சா.17-யிடமிருந்து இயந்திரப்பொறியின் மீளப்பெறுகை மற்றும் சீருந்தின் துணைப்பொறி மீளப்பெறுகையைப் பொறுத்தவரையில், திருடுபோன பொருட்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டது தொடர்பாக இருந்த அனைத்து சாட்சிகளும் அ.சா.17 மற்றும் அ.சா.23 போன்றோரும் சா.பொ.1-ஆன சீருந்தின் மீளப்பெறுகையை ஆதரிக்கவில்லை என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டது. எனவே, சாட்டுரைக்கப்பட்ட ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திற்கு மேற்கோளாக சீருந்து

ஒலிப்பெருக்கிகள் என்று சொல்லப்படுபவற்றின் மீளப்பெறுகை மற்றும் துணைப்பொறி, இயந்திரப்பொறி என சாட்டுரைக்கப்படுபவற்றின் மீளப்பெறுகையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சமர்ப்பித்தனர்.

4.9. எனவே, மேற்கண்ட சூழ்நிலை சாட்சியத்தின் மீது மட்டுமே அரசுத்தரப்பு வழக்கு சார்ந்துள்ளது என்பதையடுத்து, எதிரிக்கு எதிரான கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை நிலைநாட்டும்பொருட்டு மெய்ப்பிக்கத்தக்க ஒவ்வொன்றும் நம்பிக்கை ஒவ்வாததும், குறைபாடுடையதுமாகும் என்பதால், குற்றத் தண்டனையை நிலைநாட்டும்பொருட்டு ஒவ்வொரு தொடர்பினை நிலைநாட்டவும் அல்லது/மற்றும் எதிரியின் குற்றத்தை சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அரசுத்தரப்பினர் நிரூபிக்க வேண்டுவன எதுவோ, அதனை அரசுத்தரப்பு செய்யத்தவறிவிட்டது என்பதும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

4.10. எ.1-ஆனவர் செய்யாத குற்றத்திற்காக ஏற்கெனவே 15 ஆண்டுகாலம் சிறையில் கழித்துவிட்டார் என்பதால், தற்போதைய மேல்முறையீட்டினை அனுமதித்து எதிரியை விடுதலை செய்யும்படி வேண்டுகரைத்து மேல்முறையீட்டாளர்-எதிரியின் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் மேற்கொண்டு வாதுரைத்தார்.

5. மாநில அரசின் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் தற்போதைய மேல்முறையீட்டினை எதிர்த்துரைக்கையில், தற்போதைய வழக்கில் எ.1-ஆல் அடையாளங்காட்டப்பட்ட மற்றும் காண்பிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து புதைத்த சடலத்தை தோண்டியெடுத்தனர் என்று முனைப்புடன் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. எ.1-ஆல் புதைக்கப்பட்ட இடம் காண்பிக்கப்பட்டதும் மற்றும் அவரால் சடலம் அடையாளம் காணப்பட்டதும் அரசுத்தரப்பால் முறையாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மானுடவியல் நிபுணரின் சாட்சியமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எ.1-ஆல் அளிக்கப்பட்ட

தெரிவிக்கப்பட்ட வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் திருடுபோன சீருந்துங்கூட மீள்பெறப்பட்டது என்று வாதிடப்பட்டது. எ.1-ஆல் கொடுக்கப்பட்ட தெரிவிக்கப்பட்ட வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அ.சா.17-இன் காப்புப்பொறுப்பில் இயந்திரப்பொறி மற்றும் துணைப்பொறி இருப்பது கண்டறியப்பட்டது என்று வாதிடப்பட்டது. எ.1-ஆல் சில பாகங்கள் விற்கப்பட்டுவிட்டது என்று அ.சா.17 சாட்சியம் அளித்துள்ளதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மேற்கூறிய முக்கியமான சூழ்நிலைகள் கு.ந.ச., பிரிவு 313-இன் கீழான தனது கூடுதலான வாக்குமூலத்தில் எதிரியால் விளக்கமளிக்கப்படவேயில்லை என்று பணிந்துரைக்கப்பட்டது. நீதிமன்றம்(களால்) எ.த.சா.1-இன் சாட்சியம் நிராகரிக்கப்பட்டது என்றும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. எனவே, இ.த.ச.-வின் கீழான இதர குற்றத்திற்காகவும் மற்றும் பிரிவு 302-இன் கீழும் தண்டிக்கக்கூடிய குற்றத்திற்காக எதிரிக்கு தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்கியதில் கீழமை நீதிமன்றங்கள் எந்தத் தவறும் இழைக்கவில்லை என்றும் பணிந்துரைக்கப்பட்டது.

5.1. மேற்கண்ட வாதங்களை முன்வைத்து, தற்போதைய மேல்முறையீட்டினைத் தள்ளுபடி செய்யுமாறு வேண்டிக்கொண்டனர்.

6. மாநில அரசு அத்துடன் எதிரியின் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரை நாங்கள் கேட்டறிந்தோம். மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியை இ.த.ச., பிரிவுகள் 302 மற்றும் 201-இன் கீழ் தண்டிக்கக்கூடிய குற்றத்திற்கான குற்றவாளி என்பதை உறுதிசெய்கையில் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட காண்முடிவுகளை நாங்கள் முழுவதுமாக பார்வையிட்டோம்.

6.1. ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின்பேரில் அவருக்கு தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது என்பதால், சூழ்நிலை சாட்சியத்தின் நேர்விலும் மற்றும்

சங்கிலித் தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் முழுவதுமாக மெய்ப்பிக்கப்பட்டு நிலைநாட்டப்பட்டாலன்றி, ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின்பேரில் அவருக்கு தண்டனைத் தீர்ப்பு விதிக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாது என்பது மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியின் சார்பான வழக்காகும். எனினும், கற்றறிந்த விசாரணை நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை(கள்) மற்றும் உத்தரவு(கள்)-லிருந்து, ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மேல்முறையீட்டாளருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டதாக கூறிவிடமுடியாது. தற்போதைய வழக்கில், அவர் குற்றம்புரிந்தார் என்று எதிரியின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் இல்லை என்பது நீதிமன்றத்தால் சார்வுறப்பட்டது. அ.சா.22-க்கு 1-ஆம் எதிரியால் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் கடிதமானது இரண்டாம் நிலை சாட்சியம் என்பதால் உயர் நீதிமன்றத்தால் நம்பப்படவில்லை, மேலும் அது மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டியதாகிறது. எனவே, அவ்வகையில் கடிதம்/கடிதத் தொடர்பைப் பொறுத்தமட்டில் உயர் நீதிமன்றம் அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை. எனவே, கடிதம்/கடிதத்தொடர்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின்பேரில் மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரிக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டதாகக் கூறமுடியாது.

6.2. எனினும், அதேசமயத்தில், முன்னதான வழக்கு 4.2.2007 அன்று கண்டுபிடிக்கப்படாத வழக்கு என்று முடிக்கப்பட்டுவிட்டதால், 30.12.2007 அன்று காவல்துறையினரால் பெறப்பட்ட கடிதத்தொடர்பு/கடிதமே இவ்வழக்கினை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான காரணம் என்பதைக் காணமுடிகிறது. அதன்பின்னர், அ.சா.30-ஆல் உள்ளபடியான புலனாய்வு தொடங்கப்பட்டது. அதன்பின்னர், புலனாய்வின்போது இறந்துபோனவரின் சடலத்தை புதைத்திருந்த இடத்தை 1-ஆம் எதிரி தெரிவித்தார். 1-ஆம் எதிரியால் அடையாளங்காணப்பட்ட இடத்திலிருந்து புதைக்கப்பட்ட சடலத்தை

தோண்டியெடுத்தனர். எனவே, சடலம் புதைக்கப்பட்ட இடம் குறித்து தனிப்பட்ட முறையில் அறிந்திருந்ததாகச் சொல்லப்படும் எதிரியால் தெரிவிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து எதிரியினுடைய வேண்டுகுதலின்பேரில் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது என்பது வழக்காகும். அதன்பின்னர், எலும்புகள் மற்றும் மண்டைஓடு மீது மரபணு சோதனை மற்றும் மேற்பொருத்துதல் சோதனை நடத்தப்பட்டு அது இறந்துபோனவருடைய சடலம்தான் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்-எ.1-க்கு எதிராக தண்டனைத்தீர்ப்பு வழங்குவதற்கான முதல் வலுவான சூழமைவு இதுதான்.

6.3. அதன்பின்னர், தொடர்புடைய சமயத்தில் இறந்துபோனவரால் ஓட்டப்பட்ட சீருந்துங்கூட எதிரியின் வேண்டுகுத்தத்தினாலேயே அ.சா.16-யிடமிருந்து திரும்பப்பெறப்பட்டது. எனவே, மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியால் தெரிவிக்கப்பட்ட நபர் மற்றும் இடத்திலிருந்து இறந்துபோனவரால் ஓட்டப்பட்ட சீருந்தும் மீளப்பெறப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியால் திருடுபோன சீருந்து அ.சா.16-க்கு விற்கப்பட்டது, அவரை விசாரித்ததால் அரசுத்தரப்பினர் முன்கூறப்பட்டவற்றை வெற்றிகரமாக நிரூபித்தனர். இது மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரிக்கு எதிரான இரண்டாவது வலுவான சூழமைவு ஆகும்.

6.4. அதன்பின்னர், மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியால் விற்கப்பட்ட இயந்திரப்பொறி மற்றும் துணைப்பொறி அ.சா.17-யிடமிருந்து மீளப்பெறப்பட்டது என்பதை நிரூபித்ததில் அரசுத்தரப்பு வெற்றிபெற்றது. 1-ஆம் எதிரியால் கொடுக்கப்பட்ட தெரிவிக்கப்பட்ட வாக்குமூலத்தின்பேரில் அ.சா.17-இன் காப்புப் பொறுப்பிலிருந்து திருடுபோன சீருந்து இயந்திரப்பொறி மற்றும் துணைப்பொறி ஆகியவை மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அ.சா.17 பிறழ்சாட்சியாக மாறிவிட்டபோதிலும், எவ்வாறிருப்பினும், அதேநேரத்தில், 1-ஆம் எதிரியால் கொடுக்கப்பட்ட

தெரிவிக்கப்பட்ட வாக்குமூலத்தின்பேரில் அ.சா.17-யிடமிருந்து இயந்திரப்பொறி மற்றும் துணைப்பொறி மீட்டெடுக்கப்பட்டது அ.சா.30-ஆன காவல்துறை சாட்சியினை விசாரித்ததன் மூலம் அரசுத்தரப்பால் நிலைநாட்டப்பட்டு மெய்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டதால், மேற்சொன்னவற்றின்பேரில் அ.சா.30-ஐ நம்பமறுப்பதற்கான எந்தக் காரணத்தையும் நாங்கள் காணவில்லை. இது மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரிக்கு எதிரான மற்றொரு சூழ்நிலையாகும். எனவே, இ.த.ச., பிரிவுகள் 302 மற்றும் 201-இன் கீழான குற்றங்களுக்காக எதிரி-மேல்முறையீட்டாளருக்கு அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் மேற்கூறிய வலுவான சூழமைவுகளின் அடிப்படையில் தண்டனைத் தீர்ப்பு விதித்ததையடுத்து, இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் வகுமுறைக்கூறு 136-இன் கீழான அதிகாரங்களைச் செயலுறுத்துவதில் தலையிடுவதற்கு நாங்கள் எந்தக் காரணத்தையும் காணவில்லை.

6.5. தற்போது, மரணமுற்றவரின் மரணம் சடலக்கூராய்வு அறிக்கையில் உள்ளதுபோல் மனிதக்கொலை என்பதையும், மரணத்திற்கான காரணம் கண்டுபிடிக்கப்படமுடியவில்லை என்பதையும் அரசுத்தரப்பு மெய்ப்பிக்கத் தவறிவிட்டது என்று மேல்முறையீட்டாளரின் சார்பாக முன்வைக்கப்பட்ட பணிந்துரைகளைப் பொறுத்தவரையில், சடலம் எரிக்கப்பட்டு பல மாதங்களுக்குப் பின்னர் அது கண்டறியப்பட்டதால் மரணமானது மனிதனால் நிகழ்த்தப்பட்டது என்பதை அரசுத்தரப்பு மெய்ப்பிப்பதற்கான சாத்தியமில்லை என்பது கவனத்திற்கொள்ளப்படவேண்டியதாகிறது. எனினும், அதேசமயத்தில், உயர் நீதிமன்றத்தினால் சரியாக கூர்ந்து ஆராயப்பட்டது போன்று, மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியால் இறந்துபோனவரின் சீருந்து திருடப்பட்டு எடுத்துச்செல்லப்பட்ட பின்னர் இறந்துபோனவர் கொல்லப்பட்டு இருந்தார் என்பதை இதர சூழமைவுகளின் மூலமாக அரசுத்தரப்பினர் நிலைநாட்டி மெய்ப்பித்துள்ளனர்.

7. மேற்கூறிய சங்கதிகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை ஆழ்ந்து ஆராய்ந்ததில், இ.த.ச., பிரிவுகள் 302 மற்றும் 201-இன் கீழ் தண்டிக்கக்கூடிய குற்றங்களுக்காக மேல்முறையீட்டாளர்-1-ஆம் எதிரியை தண்டனைக்குட்படுத்தி அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் விதிக்கப்பட்ட குற்றத் தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனைத் தீர்ப்பின் தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவை உறுதிசெய்து மேல்முறையீட்டை அனுமதித்ததில் உயர் நீதிமன்றம் எந்தவொரு தவறையும் இழைக்கவில்லை என்பதில் நாங்கள் மிகுதியாக மனநிறைவடைகிறோம்.

7.1. மேற்கண்டதன் நிமித்தமாகவும், மேற்கூறிய காரணங்களுக்காகவும் இந்நீதிமன்றத்தின் தலையீடு தேவையற்றதாகும். இம்மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்வதற்குரியது என்பதால் அதன்படி தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர். ஷா

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. சி.டி. ரவிகுமார்

புது தில்லி,

19.01.2023.

பொறுப்புதுறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."